

[Início](#) > [Tributos](#) > [Apostas da Semana](#)

 **Apostas da Semana** PRO

Carf volta do recesso com julgamento de royalties e crédito de IRRF

Equipe JOTA PRO Tributos

19/01/2026 | 10:49

Você vai ver por aqui:

- Nova sede do Carf
- IRRF em ano de prejuízo fiscal
- Royalties a controladora indireta
- Gilrat
- Omissão de receita



Carf começa julgamentos de 2026 na sede nova

O calendário de julgamentos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf) tem início nesta semana na nova sede do órgão. As mudanças começaram no ano passado e, como o **JOTA** antecipou, a redução do espaço físico levou à divisão das sessões em dois grupos: um com julgamentos de segunda a quarta-feira e outro de quarta a sexta.

Nesta semana as sessões presenciais terão início na quarta-feira (21/1). Parte das turmas julgará na quarta e quinta-feira, enquanto as demais se reunirão na quinta e sexta. O novo prédio do tribunal está localizado no Setor de Autarquias Sul, em Brasília.

Crédito de IRRF em ano de prejuízo fiscal, quarta-feira (21/1)

A 1ª Turma da Câmara Superior volta a discutir um processo sobre o aproveitamento de créditos de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) relativos a remessas ao exterior em um ano em que a empresa registrou prejuízo fiscal. O

placar está 6x3 a [favor do contribuinte](#).

Para a fiscalização, o Santander não poderia ter utilizado o crédito para compor saldo negativo de IRPJ em exercício com prejuízo fiscal. O entendimento do fisco é que o valor deveria ser registrado na Parte B do Livro de Apuração do Lucro Real (Lalur) para aproveitamento em exercícios futuros, observando o limite do artigo 26 da Lei 9.430/1996. A norma restringe o uso do imposto pago no exterior ao montante do IR efetivamente devido no Brasil. Trata-se dos processos 16327.720668/2019-42 e 16327.903508/2019-37.

Royalties pagos a controladora indireta, quarta-feira (21/1)

Também [volta à pauta](#) da 1ª Turma da Câmara Superior um processo que discute a possibilidade de dedução de royalties pagos à controladora indireta da base de cálculo do IRPJ. A análise de mérito não foi iniciada.

O caso envolve a Fox Film do Brasil (10882.723610/2020-11), que realizou pagamentos ao exterior pela produção e exploração de filmes no país, classificados como royalties. A fiscalização entendeu que, por integrarem o mesmo grupo econômico, os valores pagos à TCF International Television, empresa do grupo Fox, não poderiam ser deduzidos. Na visão do fisco, deve-se aplicar à controladora indireta o mesmo tratamento conferido à controladora direta, vedando a dedução.

Gilrat em presunção de ineficácia, quarta-feira (21/1)

A 2ª Turma da 2ª Câmara da 2ª Seção volta, [após pedido de vista](#), a analisar caso sobre a cobrança de Gilrat baseada em presunção de ineficácia de EPI. O processo da Volkswagen do Brasil (15746.721756/2022-63) envolve exposição a ruído. O relator, conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, considerou que a análise da eficácia do equipamento deve ser casuística e não pode ser tratada pela fiscalização como presunção absoluta. Nenhum outro conselheiro votou.

Acusação de omissão de receitas, quarta-feira (21/1)

A 2ª Turma Ordinária da 1ª Câmara da 2ª Seção deve [retomar a análise](#) de cobranças de Imposto de Renda de Pessoa Física (IRPF) que totalizam R\$ 6,2 milhões contra Mauricio Caviglia, CEO da fintech Brasil Cash. De acordo com a fiscalização, o empresário teria omitido rendimentos recebidos por pessoa jurídica e por depósitos bancários de origem não comprovada.

O relator, conselheiro Yendis Rodrigues Costa, foi o único a votar. Em voto favorável ao contribuinte, entendeu que a defesa conseguiu comprovar a origem dos valores em contratos de mútuo. A discussão acontece no processo 15746.720800/2022-18.

Leia mais

- Especialistas veem ganhos para grupos brasileiros com [side-by-side da OCDE](#)
- [CNI aciona STF](#) contra dispositivos da lei que reduziu benefícios fiscais
- Reforma tributária: [Lula veta redução de alíquota](#) para bebidas mistas



Equipe JOTA PRO Tributos
Diane Bikel e Mateus Mello

Últimas

APOSTAS DA SEMANA PRO

Conitec tem primeira reunião extraordinária do ano

19 DE JANEIRO DE 2026 | 10:51

APOSTAS DA SEMANA PRO

Carf volta do recesso com julgamento de royalties e crédito de IRRF

19 DE JANEIRO DE 2026 | 10:49

APOSTAS DA SEMANA PRO

Pesquisas da semana colocam governo sob pressão

19 DE JANEIRO DE 2026 | 7:31

MATINAL PRO

Cristália indica produção 100% nacional de polilaminina, para lesões medulares

19 DE JANEIRO DE 2026 | 7:30



Nossa missão é empoderar profissionais com curadoria de informações independentes e especializadas.

PRO PODER

- Apostas da Semana
- Impacto nas Instituições
- Risco Político
- Alertas

PRO TRIBUTOS

- Apostas da Semana
- Direto do CARF
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatórios Especiais

PRO TRABALHISTA

- Apostas da Semana
- Direto da Corte
- Direto da Fonte
- Giro nos TRT's
- Relatório Especial

PRO SAÚDE

- Apostas da Semana
- Bastidores da Saúde
- Direto da Anvisa/ANS
- Direto da Corte
- Direto do Legislativo
- Matinal
- Relatório Especial
- Alertas

EDITORIAS

- Executivo
- Legislativo
- STF
- Justiça
- Energia
- Opinião e Análise
- Coberturas Especiais
- Direito trabalhista
- Eleições 2026

SOBRE O JOTA

- Estúdio JOTA
- Ética JOTA
- Política de Privacidade
- Política de diversidade
- Seus Dados
- Termos de Uso
- Quem Somos
- Blog